

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট  
হাইকোর্ট বিভাগ  
(সিভিল রিভিশন অধিক্ষেত্র)  
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

সিভিল রুল নং ৫৮৪(কন)/২০২০

মোছাঃ আফিয়া খাতুন

-----প্রতিপক্ষ-দরখাস্তকারী।

-বনাম-

দাউদ আলী গাজী ও অন্যান্য

-----বাদী-আপীলকারী-প্রতিবাদীগণ।

এগাডভোকেট মোঃ ইয়ারুল ইসলাম

---প্রতিপক্ষ-দরখাস্তকারীপক্ষে।

শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ

১৯.০২.২০২৪।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

দরখাস্তকারী কর্তৃক তামাদি আইনের ৫ ধারার বিধান মোতাবেক সিভিল রিভিশন দায়েরে ২৯৮ (দুইতশ আটানব্বই) দিন বিলম্ব মওকুফের দরখাস্ত দাখিলের প্রেক্ষিতে অত্র বিভাগ হতে নিম্নবর্ণিতভাবে রুলটি ইস্যু করা হয়েছিলঃ

*“Let a Rule be issued calling upon the opposite party Nos. 1 to 3 to show cause as to why the delay of 298 days in filing the revisional application should not be condoned and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper.*

*The Rule is made returnable within 4(four) weeks from date.*

*Pending hearing on the Rule, the parties are directed to maintain status quo in respect of possession and position of the suit land for a period of 3(three) months from date.*

*The learned Advocate for the petitioner is directed to put in the requisites for service of notices upon the opposite parties in usual course and through registered post within 72 (seventy two) hours.”*

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় দরখাস্তকারী কর্তৃক দাখিলকৃত তামাদি আইনের ধারা ৫ এর দরখাস্তটির প্যারা ১-৮ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

1. *That the instant civil revision is preferred against the judgment and decree dated 27.11.2019 (decree signed on 01.12.2019) passed by the Joint District Judge, 2<sup>nd</sup> Court, Satkhira in Title Appeal No. 24 of 2014 allowing the appeal and thereby setting aside the judgment and decree dated 12.11.2013 (decree signed on 18.11.2013) passed by the Court of Assistant Judge, Debhata, Satkhira in Title Suit No. 169 of 2011 dismissing the suit.*
2. *That the opposite party Nos. 1-3 as plaintiff filed the original suit against the petitioner and the proforma opposite parties praying for declaration of title, khas possession and permanent injunction upon the suit land measuring 41 decimals under Satkhira Sadar Upazila, Mouja Satani Kushkhali, S.A. Khatian No. 381 and 480, Dag No. 2356.*
3. *That the plaintiffs claimed the suit land by inheritance from their father. They said that 17 decimals of land of Dag No. 2356 was recorded in S.A. khatian in the name of Daud Ali Gazi, plaintiff-opposite party No.1 Another 24 decimals of disputed land was wrongly recorded in S.A. khatian No. 381 in the name of one Zuron Sarder who was not owner of possessor of the land. But the said wrong record in the name of Zuron Sarder did not creat any hindrance for the plaintiffs*

*in title and possession of the land. As a result within the knowledge of the successors of Zuron Sarder the entire 41 decimals of suit land has been recorded in the present D.P. khatian No. 385 and accordingly they possess the land peacefully paying land tax to the government as usual.*

- 4. That the plaintiff-opposite parties also said that the defendant-petitioner and proforma opposite parties threatened them on 01.04.2007 to dispossess them from the disputed 14 decimals of land claiming that the said land was transferred to the petitioner on permanent settlement. After getting the threat the plaintiffs instituted the original suit.*
- 5. That the learned Court of Assistant Judge, Debhata Satkhira vide judgment and decree dated 12.11.2013 (decree signed on 18.11.2013) dismissed the original suit because of defect of parties and improper prayer.*
- 6. That thereafter the plaintiffs-opposite parties as appellants filed an appeal which was allowed vide judgment and decree dated 27.11.2019 (decree signed on 01.12.2019) reversing the judgment and decree passed by the learned trial court decreeing the favour of them regarding title, khas possession and*

*permanent injunction.*

7. *That it is stated that the petitioner was not served any notice regarding both the original suit and the appeal. Recently the Opposite Party Nos. 1-3 have expressed about the impugned judgment and tried to dispossess her from the suit land which is possessed by her after getting the aforesaid permanent settlement. Both the courts below delivered their judgment without hearing the petitioner and without justifying whether she received any notice.*
8. *That the petitioner had no knowledge about the original suit as well as the appeal due to non-service of notice upon her. She firstly came to now about the judgments and decree when the opposite party Nos.1-3 went to dispossess her from the suit land and subsequently after collecting the certified copies of the cases to prefer a civil revision in the Hon'ble High Court Division. But in the mean time delay of 298 days has been occurred which may kindly condoned by this Hon'ble Court. Otherwise the petitioner who is pardanshin poor woman would be prejudiced a lot.*

অত্র তামাদির দরখাস্ত পর্যালোচনা করলাম। আমি দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এর যুক্তিতর্কের সারবত্তা পাই। বর্তমান মোকদ্দমায় তামাদি আইনের ৫ ধারার দরখাস্তটি যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত এবং এর ব্যাখ্যা সন্তোষজনক। উপরিলিখিত অবস্থাধীনে রুলটি

চূড়ান্তযোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি বিনা খরচায় চূড়ান্ত করা হলো।

দরখাস্তকারী দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫(১) ধারায় দেওয়ানী রিভিশন দাখিলে ২৯৮  
(দুইশত আটানব্বই) দিন বিলম্ব মওকুফ করা হলো।

অত্র সিভিল রিভিশন দরখাস্তটি “In Re” হিসেবে উপযুক্ত আদালতে তালিকাভুক্তির  
প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখাকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

(বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)